사탐 정치와법 · 개념요약

정치와 법 핵심 개념 요약: 헌법과 기본권

1. 법치주의

- **형식적 법치주의**: 통치의 형식과 절차만을 강조하여 '법에 의한 지배'를 의미. 법의 목적이나 내용은 문제 삼지 않아 '악법도 법'이라는 논리로 독재를 정당화하는 수단이 될 수 있음.
- **실질적 법치주의**: 법의 형식뿐 아니라 목적과 내용의 정당성까지 요구. 법의 내용이 인간의 존엄, 정의, 기본권 보장에 부합해야 함.

2. 기본권의 유형

- **자유권**: 국가로부터의 자유(소극적·방어적 권리). 신체·정신·사회·경제적 자유 등. 역사가 가장 오래됨.
- **평등권**: 합리적 이유 없는 차별을 받지 않을 권리. 상대적·비례적 평등.
- **참정권**: 국정에 참여할 능동적 권리. 선거권, 공무담임권, 국민투표권.
- **사회권**: 인간다운 생활을 위해 국가에 요구하는 적극적 권리. 바이마르 헌법에서 최초 규정. 가장 최근에 등장.
- **청구권**: 기본권 침해 시 구제를 청구하는 수단적·절차적 권리. 청원권, 재판청구권, 국가배상청구권 등.

3. 기본권의 제한 (헌법 제37조 제2항)

- **제한 목적**: 국가안전보장, 질서유지, 공공복리 (한정적 열거)
- **제한 형식**: 반드시 법률로써만 제한 가능
- **제한의 한계**: 제한하더라도 자유와 권리의 본질적인 내용은 침해할 수 없음
- **과잉금지원칙**: 목적의 정당성, 수단의 적합성, 침해의 최소성, 법익의 균형성

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-05
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.